Instruções O modelo disponibilizado é uma sugestão visando auxiliar a Imobiliária em eventuais dúvidas no curso do processo de exoneração. Deve o advogado contratado pela Imobiliária analisar a pertinência e cabimento no caso concreto. Logo, a responsabilidade técnica pela condução e efetividade da Ação Judicial é integralmente do advogado contratado pela Imobiliária, não tendo a NOX FIANÇA qualquer responsabilidade em decorrência das sugestões disponibilizadas.

Você deve apagar as instruções antes de utilizar o modelo.

Observações Finais: Atentar-se a idade do autor: Maior de 60 anos? Prioridade de tramitação (Art.71 Estatuto Idoso) Maior de 80 anos? Prioridade especial de tramitação(Art.71§5°)

Excelentíssimo Juízo de Direito da ___ª Vara Cível de _____, Estado do _____[1].

[NOME DO LOCADOR[2]], [nacionalidade], [estado civil], portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº [número], inscrito(a) no CPF nº [número], e-mail [email@email.com], residente e domiciliado(a) à [endereço, nº, complemento, bairro, cidade, estado e CEP], nesse ato representado por **[IMOBILIÁRIA]**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº [número] , com sede à [endereço, nº, complemento, bairro, cidade, estado e CEP], por seus advogados regularmente constituídos, com fulcro no art. 59, §1º, inc. VII da Lei 8.245/91, comparece respeitosamente perante Vossa Excelência para propor

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE GARANTIA COM PEDIDO LIMINAR

[1] Destaca-se, desde já, que a competência deste MM. Juízo justifica-se em decorrência da regra geral de que é competente o foro do lugar da situação do imóvel ou da existência de cláusula de eleição de foro no contrato de locação celebrado entre as partes, nos termos do art.[2] 58, II, da Lei n° 8.245/1991. Doravante apenas Locador.

em face de [NOME DO INQUILINO[3]], [nacionalidade], [estado civil], portador(a) da Cédula de

Identidade/RG nº [número], inscrito(a) no CPF nº [número], e-mail [email@email.com], residente e domiciliado(a) à [endereço, nº, complemento, bairro, cidade, estado e CEP], pelos fatos e fundamentos de direito que passa a expor.

I - DO DESINTERESSE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Em cumprimento ao estabelecido no art. 334 § 5º do Código de Processo Civil (CPC), o Locador declara sua falta de interesse na condução de uma audiência de conciliação. Esta decisão fundamenta-se no fato de que, desde a exoneração da empresa garantidora do contrato, o Locador envidou todos os esforços para que o Inquilino substituísse a garantia do contrato ou entregasse as chaves do imóvel, porém não obtiveram resposta favorável.

II - SÍNTESE DOS FATOS

O(A) Locador(a) é o legítimo proprietário do imóvel situado no endereço [endereço], o qual foi objeto de contrato de locação com o Inquilino(a), intermediado pela imobiliária [nome da imobiliária].

As partes estipularam como data inicial do contrato o dia [data] e o termo final previsto para [data]. O valor mensal para o primeiro ano de locação foi estipulado em R$ [valor] com vencimento para todo dia [n] de cada mês, importância essa que sofreria correção anualmente pelo [índice].

Além do valor locatício, o(a) Inquilino(a) comprometeu-se com os seguintes encargos: [classificar].

Para garantir o negócio jurídico, o(a) Inquilino(a) contratou a fiança ofertada pela NOX FIANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 67.579.012/0001-93, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 397, salas 01 e 02, Bairro Centro, Camboriú/SC, e-mail contato@noxfianca.com.br, site www.noxfianca.com, doravante denominada NOX FIANÇA, consoante é possível aferir do disposto na cláusula [número] do

[3] Doravante apenas Inquilino.

contrato de locação, mas também através dos Termos e Condições Gerais de Serviços NOX FIANÇA nº [número do contrato], igualmente anexo.

Portanto, em atendimento ao disposto no art. 37, II, da Lei do Inquilinato, houve a contratação de garantia por intermédio da empresa NOX FIANÇA, nos termos de cláusula constante no Contrato de Locação.

Durante o período de locação, o Inquilino(a) demonstrou um histórico consistente de inadimplência, falhando repetidamente no cumprimento de suas obrigações contratuais. Assim, como resultado dessa situação, a fiadora foi comunicada sobre os débitos em questão e, consequentemente, efetuou as indenizações solicitadas, a saber: [Especificar indenizações realizadas pela NOX FIANÇA]

A inadimplência contínua e a ausência de regularização por parte do Inquilino(a) resultaram na exoneração da fiadora, conforme previsto na cláusula 9.5, "v", do Termo e Condições Gerais de Serviço NOX FIANÇA[4] [adequar se for o caso]:

> 9.5 Rescisão pela NOX FIANÇA: A contratação dos Serviços NOX FIANÇA poderá ser rescindida pela NOX FIANÇA nas seguintes hipóteses: (v) pagamento, pela NOX FIANÇA, de valores inadimplidos pelo(s) Locatário(s) no âmbito do Contrato de Locação em montante equivalente a 04 (quatro) vezes o Valor Informado, de forma consecutiva ou não, sem o devido ressarcimento pelo(s) Locatário(s) e/ou eventual(ais) Corresponsável(eis), e sem o devido saneamento no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de notificação da NOX FIANÇA na forma do Item 10.3;

Da mesma forma, ao caso concreto aplica-se o disposto nas cláusulas 5.1.6, 6.2, 9.3.1 do Contrato de Fiança Locatícia.

Diante dos fatos, não restou alternativa, se não ajuizar a presente ação. Este é o resumo dos fatos.

[4] Doravante apenas "Contrato de Fiança Locatícia".

III – DO DESPEJO POR AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA E INFRAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. ARTIGOS 9º, II E 40, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DO INQUILINATO (LEI Nº 8.245/91).

Nos termos do art. 9º, II, da Lei do Inquilinato, é possível o desfazimento do contrato de locação por prática de infração legal ou contratual. Já o art. 40, da mesma Lei, em seu inciso IV, dispõe expressamente que é lícito exigir do locatário a substituição da garantia no caso de exoneração.

De modo a regulamentar a substituição da garantia, o Parágrafo único do art. 40 determina que *"o locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação"*.

Essa é a hipótese *sub judice*. **O Inquilino, após ser regularmente notificado da exoneração da garantia e do prazo de 30 (trinta) dias para substituí-la, não apresentou nova garantia no referido prazo** – *conforme exposto adiante em tópico próprio*.

Destaca-se, desde já, que além de a conduta do Inquilino se mostrar contrária à legislação que rege as relações locatícias, fato é que se mostrou absolutamente contrária aos termos do contrato de aluguel celebrado, uma vez que os termos do contrato vão ao encontro da legislação de regência.

Assim, demonstrado que a presente pretensão de Despejo se fundamenta nos arts. 9º, II e 40, IV e Parágrafo único da Lei do Inquilinato, uma vez que houve inconteste infração legal e contratual por parte do Inquilino, consistente na falta de substituição da garantia.

IV - DA NOTIFICAÇÃO AO INQUILINO PARA SUBSTITUIR A GARANTIA OU DESOCUPAR O IMÓVEL

Conforme já afirmado, o Inquilino foi regularmente notificado da exoneração da garantia e do prazo de 30 (trinta) dias para substituí-la.

Neste diapasão, é relevante destacar que a fiadora tem plena legitimidade para notificar o Inquilino. Isso porque há disposição contratual específica em que a imobiliária/locador delega à Fiadora (NOX FIANÇA) poderes para fins de notificação do Inquilino em caso de exoneração da fiança, conforme aponta a cláusula 3.6, "vi", do Contrato de Fiança Locatícia:

> 3.6 Assinatura do Contrato de Locação: Após a finalização dos procedimentos descritos no Item 3.5, caberá à Imobiliária providenciar a elaboração e assinatura de Contrato de Locação entre o(s) Locatário(s) e o Locador, incluindo, obrigatoriamente, a seguinte cláusula: **[...]** As Partes declaram expressamente que estão cientes de todas as condições e limitações relativas à fiança prestada pela NOX FIANÇA LTDA., notadamente no tocante (i) ao valor máximo de sua responsabilidade, (ii) às limitações de sua responsabilidade, (iii) ao prazo de sua vigência, (iv) às condições para sua renovação, e (v) à possibilidade da NOX FIANÇA substituir a fiança prestada por outra modalidade de garantia, especialmente, por seguro garantia financeiro e (vi) às hipóteses de sua exoneração. **[...] A Imobiliária, neste ato e na qualidade de representante do Locador, declara expressamente que confere à NOX FIANÇA LTDA. ou ao advogado por ela indicado, amplos poderes para fins de notificação do(s) Locatário(s) e desocupação do imóvel**." **(Grifado)**

A notificação referida foi enviada por meio eletrônico (e-mail). **Este foi o meio de comunicação escolhido pelas partes no contrato**. Assim, o e-mail foi encaminhado para o endereço eletrônico fornecido pelo Inquilino no contrato. Nessa direção, conforme disposições contratuais constantes no Contrato de Fiança Locatícia assinado pelo Inquilino:

> "10.3 Comunicações: As comunicações decorrentes da contratação dos Serviços NOX FIANÇA e relacionadas à utilização da Plataforma deverão se dar por meio de e-mail, devendo-se considerar, para tanto, o endereço eletrônico contato@noxfianca.com.br, assim como os endereços

eletrônicos confirmados pelo(s) Locatário(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis) no momento da contratação dos Serviços NOX FIANÇA.

10.3.1 **É obrigação do(s) Locatário(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis) manter seus endereços eletrônicos devidamente atualizados,** informando qualquer alteração à NOX FIANÇA, por meio do endereço eletrônico indicado no Item 10.3, acima.

10.3.2 Para fins do Item 10.3, a data de recebimento das comunicações será considerada como sendo a data em que o e-mail tiver sido transmitido para o destinatário, se em dia útil e horário comercial. Se a transmissão para o destinatário for promovida em dia não útil e/ou fora do horário Comercial, considerar-se-á a comunicação como recebida no primeiro dia útil subsequente à transmissão." **(Grifado)**

Fica evidente a preferência do Inquilino em ser notificado por meio eletrônico, conforme vontade expressa no contrato. Bem ainda, por consequência lógica, é dever do Inquilino manter-se atualizado acerca das mensagens recebidas na caixa de e-mail eletrônico informado.

Para mais, é importante mencionar que há jurisprudência consolidada em casos similares, como na busca e apreensão e alienação fiduciária, apontando para a validade da notificação por e-mail quando existe cláusula explícita no contrato[5].

[5] *" RAI Nº: 1017423-06.2019.8.11.0002 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAM. E INVESTIMENT S/A APELADO: ALEXSANDRA RODRIGUES FLOES EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15)– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA –* ***NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA*** *– MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Além do § 2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os "e-mails" assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por "e-mail" contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.* ***Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato*** *– com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-* ***(TJ-MT 10174230620198110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) " (Grifado) " RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE. [...]***

3. A validade da notificação por e-mail exige o atendimento de certos requisitos para o fim de assegurar a efetividade da notificação em si, bem como o exercício do direito de preferência.

4. No caso, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) pode ser considerada meio idôneo para o exercício do direito de preferência previsto no contrato de franquia, pois configurados: i) a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica; ii) a identificação segura do emissor da notificação; iii) os requisitos previstos em cláusula contratual específica acerca do direito de preferência (valor, condições de pagamento e prazo); iv) a habitualidade no uso do correio eletrônico como instrumento de comunicação e v) o cumprimento da finalidade essencial do ato.

Adicionalmente, foi enviada pela fiadora uma notificação por carta com aviso de recebimento para o endereço do imóvel alugado, conforme documento anexo.

A **[IMOBILIÁRIA]** também comunicou o devedor sobre a necessidade de desocupar o imóvel ou substituir a garantia contratual, com base no artigo 40, inciso IV, da Lei 8.245/91. A comprovação de envio e recebimento dessa notificação também está anexa a esta petição. (ANEXAR FOTOS " PRINTS" DE CONVERSAS DO WHATS - USAR PARA REFORÇAR A PROVA DE QUE O INQUILINO FICOU CIENTE E MESMO ASSIM INADIMPLIU)

Diante do exposto, não resta dúvida de que o Inquilino foi devidamente notificado e ficou ciente do seu dever de substituir a garantia ou desocupar o imóvel.

V – INOCORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE

O Art. 9º, II, da Lei do Inquilinato permite o desfazimento do contrato de locação em caso de infração legal ou contratual. Ainda, o Art. 40, inciso IV, da mesma lei estabelece que é permitido exigir que o Inquilino substitua a garantia no caso de exoneração.

Em que pese regularmente notificado, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, o Inquilino não ofertou, até a presente data, nova garantia para fins de substituir a garantia originalmente prestada pela NOX FIANÇA e atualmente exonerada; tampouco desocupou o imóvel objeto da presente ação.

Ressalta-se que atualmente o contrato não possui qualquer salvaguarda, colocando o Locador em risco financeiro.

5. Não se desconhece que a introdução de novas tecnologias aplicadas tanto nas relações negociais como nos processos judiciais, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, como ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, deve ser vista com certa cautela, considerando-se os riscos e as dificuldades próprios do uso de sistemas informatizados. Na hipótese, o juízo de precaução sobre a segurança da informação foi observado. (...) (REsp 1545965/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) ".

Por esta razão, promove-se a presente ação, com pedido liminar, cujos requisitos encontram-se integralmente preenchidos, consoante passa a expor.

VI - DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Conforme anteriormente exposto e pelos documentos que instruem a presente petição inicial, restou comprovado documentalmente que: (i) o contrato de aluguel foi celebrado com garantia; (ii) houve a regular exoneração da garantia; e (iii) **o Inquilino não realizou a substituição da garantia no prazo legal e contratual de 30 dias**.

Tais fatos – sobretudo o decurso *in albis* do prazo de 30 dias para a substituição da garantia – aliado à apresentação de caução pelo Locador, são aptos a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar *inaudita altera pars* de despejo[6], nos termos do Art.

59, §1º, inc. VII, da Lei de Locações nº 8.245/91:

> Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
>
> § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[6] AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS, A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. Diante da constatação de que a garantia contratual se exauriu e o locatário, apesar de devidamente notificado, não providenciou a regularização respectiva, inegável se apresenta o reconhecimento de que tem a autora o direito à concessão da medida liminar (artigo 59, § 1°, inciso VII, da Lei 8.245/91). *(TJSP; Agravo de Instrumento 2174730-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022);* AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com rescisão contratual. Liminar de desocupação do imóvel deferida. Locatário alega que acordou verbalmente com a parte contrária que reformas realizadas no imóvel seriam descontadas dos aluguéis, inexistindo, assim, inadimplência do contrato. Não comprovação. Questão que demanda maiores elementos de convicção, que serão colhidos ao longo da instrução processual. Liminar que, ademais, foi deferida não só em razão do não pagamento dos aluguéis, mas também em razão da inércia do locatário, após regular notificação, em oferecer garantia idônea ao contrato. Hipótese prevista no art. 59, § 1°, VII, da Lei 8.245/1991. Decisão mantida. Recurso desprovido. *(TJSP; Agravo de Instrumento 2005019-21.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 08/03/2021).*

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

Com efeito, restam preenchidos todos os requisitos necessários ao deferimento do despejo, confirmando-se a liminar certamente concedida, *inaudita altera pars,* quando do recebimento da presente ação, uma vez que requer seja conferido prazo para apresentação e depósito da caução, elidindo, assim, o último requisito necessário para o integral deferimento da medida liminar.

VII - DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL PARA FINS DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO

Os requisitos necessários para o deferimento do despejo liminar são **(I)** a não apresentação de nova garantia hábil no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no Art. 40, bem como **(II)** a apresentação de caução.

O cumprimento do primeiro requisito se refere através da exoneração pela garantidora NOX FIANÇA LTDA. no dia [data], cumulado com a notificação para regularização pela **[Imobiliária]** e o transcurso do lapso temporal que se encerrou em [data].

A caução, por sua vez, é prestada por intermédio de apólice seguro garantia judicial, senão vejamos.

Buscando o meio menos oneroso para prestação de caução – *afinal, além de o contrato de locação não estar garantido, o Inquilino deixou de cumprir suas obrigações financeiras em relação ao aluguel do imóvel* – **o Locador apresenta caução por meio da apólice de seguro garantia[7].**

Destaca-se que o valor segurado pela apólice, qual seja R$ _____, é equivalente ao valor de **3 aluguéis** (art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato) **acrescido de 30%** (aplicação análoga ao

[7] **A apólice será juntada logo após a distribuição, visto que para sua confecção é necessário o número dos autos.**

disposto nos arts. 835, § 2º e 848, Parágrafo Único, CPC), bem como que **o prazo de validade da apólice é de 3 anos**[8].

Trata-se de típica **garantia fidejussória**[9], na qual um terceiro, que não faz parte da relação contratual, oferece seu próprio patrimônio como garantia, sendo tal modalidade plenamente aceita em ações de despejo pela jurisprudência[10][11].

Ademais, necessária a análise, por analogia, ao entendimento atual do e. STJ e de Tribunais diversos[12] em casos de execução de título extrajudicial. Ou seja, em casos em que já há uma

[8] Tendo em vista a necessidade de autuação do processo para que seja possível a emissão da apólice, **o documento será juntado aos autos após a distribuição e antes da conclusão para análise**[9] **da liminar**. AGRAVO DE INSTRUMENTO – **GARANTIA FIDEJUSSÓRIA - SEGURO GARANTIA JUDICIAL** – LIMINAR – POSSIBILIDADE. O art. 300, § 1 e o art. 835, § 2 do CPC, permitem a utilização do **seguro garantia judicial** a fins de concessão da liminar em sede da fase cognitiva, pois **tal modalidade é espécie do gênero "garantia fidejussória"** e encontra privilégio expressivo pelo legislador ao ser possível a sua utilização até mesmo frente a pecúnia, única modalidade que exige a observação obrigatória frente a todas as demais preferencias presentes no rol do art. 835. (TJ-MG - AI: 10000205705551001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 10/02/2022,[10] Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022) AÇÃO DE **DESPEJO** CUMULADA COM COBRANÇA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE DISPENSA DO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. **A efetivação da medida liminar, em ação de despejo, depende da prévia prestação de caução**, nos termos do artigo 59, § 1°, da Lei 8.245/91. Evidentemente, não existe fundamento para acolher o pleito de dispensa, diante da expressa determinação legal. Entretanto, **como se sabe, a caução pode ser real ou fidejussória** e, no caso, não existindo qualquer restrição legal, nada impede que imóvel de propriedade da locadora seja dado em garantia. (TJSP; Agravo de Instrumento 2219144-39.2023.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:[11] 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023) *"Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53347269) interposto por (...) contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Brasília que (...) condicionou a desocupação do imóvel ao depósito equivalente a três alugueres mensais. (...) Inconformado, aduz o recorrente que se mostra* ***possível caução por meio de seguro garantia****, por analogia, nos termos do art. 835, § 2°, do CPC. Requer, em sede liminar, que, na determinação de ordem de desocupação do imóvel condicionada à caução, admita-se o seguro apresentado. (...) No caso em análise, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Pretende o agravante que a ordem de despejo por falta de pagamento condicionada à caução, admita-se o seguro garantia apresentado. (...) Sobre a probabilidade do direito, forçoso reconhecer que* ***o art. 59, § 1°, inciso IX, da Lei 8.245/1991 condiciona o despejo por falta de pagamento à prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel*** *e à inexistência das garantias do art. 37. Confira-se: (...) Contudo,* ***não se verifica a impossibilidade legal de se admitir caução por meio de seguro garantia****. Na espécie, a apólice de seguro garantia apresentada pelo recorrente é no valor de (...) Constata-se que o valor locatício mensal é de R$ 13.540,45 (treze mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos),* ***o que demonstra ultrapassar a quantia os três meses de aluguel, acrescida de 30% (trinta por cento)****. (...) Como se vê,* ***o normativo transcrito prescreve que o seguro garantia equivale a dinheiro para fins de penhora, motivo pelo qual se mostra razoável admitir o mesmo raciocínio no caso de caução para despejo****. (...) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada,* ***porquanto***[12] ***se admite caução por meio de seguro garantia****." CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –* ***SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL*** *– AGRAVO DE INSTRUMENTO – Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada –* ***Pretensão de levantamento do valor depositado a título de caução, substituição por fiança bancária ou seguro garantia judicial - Possibilidade de substituição pelo seguro garantia judicial, que se equipara a dinheiro -*** *Inteligência do art. 835, § 2°, do CPC – Todavia, o valor do seguro garantia deve ser o correspondente ao do depósito em dinheiro, atualizado e acrescido de 30% – Despacho reformado. Recurso provido. (TJ-SP – AI: 21311264220238260000 São Paulo, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 31/08/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)*

execução em curso. Em recente julgado o e. STJ, atento à necessidade de harmonia entre os princípios da máxima efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado, entendeu que a substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia **independe da anuência do credor**. Veja-se:

> CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 829, § 2º, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ART. 835, § 2º, DO CPC/15. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR **SEGURO GARANTIA JUDICIAL**. ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. **POSSIBILIDADE**. **DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE**. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO. **HARMONIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO**. REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) 3. O legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora, expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (art. 835, § 2º, do CPC/15).
>
> 4. **Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: "dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida**" REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017). 5. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros dos recorridos por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que, na sistemática do CPC/15, ao executado é facultada a referida substituição, desde que com acréscimo de 30% no valor do débito, sendo prescindível a aceitação pelo exequente/recorrente. Necessidade de manutenção do decisum. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.034.482/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023)

Portanto, ***considerando que o seguro garantia produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o Juízo,*** desnecessária a oitiva da parte contrária e maiores digressões sobre a possibilidade da substituição da garantia.

Desta forma, com amparo no art. 59, § 1º, VII da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.425/91), requer seja deferido liminarmente, *inaudita altera pars*, a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

VIII - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, pede:

1. A concessão da medida **liminar de despejo** com fulcro no Art. 59, §1º, inc. VII da Lei 8.245/91, uma vez que restou comprovado que o Inquilino(a) não apresentou nova garantia hábil no prazo legal, bem como houve a prestação de caução legítima[13];

2. A não designação de audiência de conciliação, tendo em vista o expresso manifesto de desinteresse em autocomposição por parte do Locador, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC;

3. A citação do(a) Inquilino(a) **por intermédio de oficial de justiça** para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia. Ainda, que no mandado conste a **autorização** da conversão do mandado de citação em verificação e imissão na posse, na hipótese do imóvel estar abandonado;

4. No mérito, a **PROCEDÊNCIA** dos pedidos, a fim de que seja reconhecido que a não substituição da garantia pelo Inquilino configura hipótese de infração legal e contratual, com a consequente declaração da rescisão do contrato de locação e confirmação da liminar de despejo, ou com sua determinação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 63, § 1º, "b", da Lei do Inquilinato,

[13] **A apólice será juntada logo após a distribuição visto a necessidade de incluir o número dos autos no documento oficial.**

com autorização de cumprimento com reforço policial para o caso de descumprimento de forma espontânea;

5. A produção de provas segundo todos os meios em direito admitidos – sobretudo a prova documental já apresentada juntamente com a presente petição inicial –, a serem especificadas no momento oportuno;

6. A condenação do(a) Inquilino(a) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Atribui-se à causa o valor de R$ XXX [Valor correspondente a 12 meses de aluguel, conforme art. 58, III, da Lei do Inquilinato (Lei 8.425/91)]

Nestes termos, pede deferimento. [Cidade/UF] – [data] [Advogado] [OAB]